CONTRATO DE ARRIENDO
PARA LA DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

REDCOL S.A.

Y

TELEFONICA CHILE S.A

En Santiago, Chile, a 13 de Diciembre de 2023, entre **REDCOL S.A.**, empresa del giro de su denominación, RUT N° 99.545.540-4, representada para estos efectos por don **Patricio Hurtado Labarca**, cédula nacional de identidad N° 13.829.895-7, ambos domiciliados en la calle Isidora Goyenechea N°2925,Oficina N°103, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, en adelante "**REDCOL" o el "OPERADOR",** por un lado, y por el otro, **TELEFONICA CHILE S.A EMPRESA ARRENDATARIO**, RUT N°90.635.000-9, representada para estos efectos por don Rafael Zamora Sanhueza, cédula nacional de identidad N°9.672.415-2, ambos con domicilio en Avenida Providencia N°111, comuna de Providencia, en adelante **"ARRENDATARIO" o el "GESTOR"**, quienes han convenido el siguiente **contrato de arriendo de espacios para la distribución de servicios de telecomunicaciones**, en adelante "contrato", el que se regirá por las estipulaciones que se expresan a continuación:

En lo sucesivo, REDCOL y el ARRENDATARIO se denominarán también la "parte", cuando se haga referencia sólo a una de ellas individualmente, o como las "partes", cuando se las considere conjuntamente.

PRIMERO: Antecedentes.-

/a/ REDCOL es una sociedad legalmente constituida en Chile, cuyo giro consiste entre otros en prestar servicios de telecomunicaciones, con un alto estándar para otorgar soluciones a empresas.

/b/ REDCOL actúa como concesionaria y administradora de las redes de telecomunicaciones, que son parte del inmueble ubicado en Av. Apoquindo 2929, Las Condes, conjunto de locales comerciales y oficinas, denominado Apoquindo 2929, de propiedad de la sociedad METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.,RUT: 99.289.000-2, en adelante indistintamente Edificio, Locales o propietario.

/b/ El ARRENDATARIO es una empresa legalmente constituida, cuyo giro consiste entre otros en prestar servicios de telecomunicaciones.

SEGUNDO: Definiciones.-

Las palabras del presente Contrato y sus anexos se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de los mismos; las que hayan sido definidas en las leyes, se tomarán en el sentido que éstas les dan; las que sean propias de una ciencia u oficio se tomarán en el sentido que la use la industria; y se tendrán en cuenta, además, las siguientes definiciones especiales:

a) **Esfuerzos comerciales razonables:** todos aquellos que de manera recurrente se realizan en el mercado para este tipo de servicios. Se excluye las acciones desproporcionadas, tales como y sin que sea una lista taxativa: i. Incurrir en gastos superiores al costo del servicio, ii. Actuar de cualquier forma que, considerada individual o colectivamente, causen u obliguen a REDCOL un detrimento mayor al beneficio que razonablemente se espera obtener del contrato principal, haciéndolo excesivamente oneroso, un efecto o cambio material adverso, incurrir en gravámenes no estipulado en el contrato principal, el cambio de su

estrategia de negocios, contravenir alguna ley o reglamento aplicable; disponer de alguno de sus activos relevantes; actuar de alguna forma que comprometa su existencia y/o solvencia.

b) Suscriptor local: clientes o usuarios del ARRENDATARIO que han suscrito con este un contrato y en virtud de este le solicita servicios de telecomunicaciones.

TERCERO: Documentos del contrato.

El presente contrato de arriendo para la distribución de servicios de telecomunicación REDCOL consta en el presente instrumento y en los anexos que a continuación se señalan, los cuales, debidamente firmados por los comparecientes, se entienden forman parte integrante del presente instrumento para todos los efectos a que diere lugar:

- **Anexo N°1: Operación *Backbone*.**

Este contrato y sus anexos representan el acuerdo contractual entre REDCOL y el ARRENDATARIO, y reemplazan todas las negociaciones, representaciones o acuerdos anteriores, ya sean éstos, escritos u orales.

CUARTO: Objeto y alcance del servicio-.

En virtud del Contrato, REDCOL se obliga a arrendar al ARRENDATARIO, con el fin de suministrar los servicios de telecomunicaciones que sean requeridos por el suscriptor local, lo siguiente, en adelante “bienes”:

1. Pares de cobre
2. Pelos de fibra óptica de distribución interior.
3. Espacios

Los terminales de REDCOL, mediante los cuales se realizará la venta al suscriptor local, se encontrarán conectados en líneas con el servidor central del ARRENDATARIO.

El arriendo de los bienes indicados, no significa de modo alguno una cesión, venta, transferencia del derecho de uso de dichos bienes o la traslación de dominio.

La entrega de los bienes al ARRENDATARIO es a título de arrendamiento, de acuerdo a las normas generales.

Será responsabilidad del ARRENDATARIO la instalación y mantención de los equipos de telecomunicaciones de su propiedad o de propiedad de los suscriptores locales, según sea el caso, que se encuentren conectados a la red de distribución interior administrada por REDCOL, y de los que se encuentren dentro de las dependencias del suscriptor local.

QUINTO: No exclusividad.

REDCOL tendrá plena libertad para arrendar, ceder, vender, transferir, los bienes de su propiedad, a cualquier título, a terceros u otras compañías que así lo requieran, salvo aquellos bienes que hubiere entregado en arrendamiento al ARRENDATARIO y sin que lo anterior afecte el servicio prestado por el ARRENDATARIO.

SEXTO: Cesibilidad.

REDCOL podrá libremente administrar y operar los bienes de su propiedad y objeto del presente contrato, por sí mismo o entregarla a un tercero en cualquier tiempo, bajo las modalidades y condiciones que estime pertinentes.

De la misma forma, podrá ceder el todo o parte del presente contrato sin necesidad de autorización al ARRENDATARIO, bastando solamente la notificación de la cesión. En caso de acaecimiento de alguna de las

situaciones anteriores, el ARRENDATARIO podrá libremente poner término unilateral anticipado al presente contrato, sin derecho a indemnización de ninguna especie a favor de REDCOL o de su cesionario, a la cual REDCOL renuncia en este acto.

El ARRENDATARIO no podrá ceder en todo o parte del presente contrato, sin autorización previa y por escrito del REDCOL, salvo a sus empresas filiales o relacionadas.

SÉPTIMO: Responsabilidades de REDCOL.-

REDCOL responderá de la calidad del trabajo desarrollado con la diligencia exigible a una empresa experta en la realización de los trabajos objeto del Contrato y hará todos los esfuerzos comerciales razonables para entregar los servicios.

En la ejecución del Servicio objeto del Contrato, REDCOL será responsable de lo siguiente:

1. Instalar, operar y mantener en óptimo funcionamiento y operativo toda su red de *Backbone* de Telecomunicaciones en forma permanente e ininterrumpida, de tal forma que el ARRENDATARIO pueda acceder a ellos en la forma que se expresa, comprometiendo un *uptime* de [99,7]%. Antecedentes respecto de la forma de cálculo del uptime y multas, como así mismo del procedimiento y SLA´s de habilitación, mantención preventiva y correctiva de pares de cobre y filamentos podrán ser encontrados en el **ANEXO N° 1 "Operación Backbone"**
2. Permitir el acceso al ARRENDATARIO, previa comunicación realizada por escrito dirigida a la administración del Edificio, en la que se señale el tipo de trabajo a realizar y la identificación del personal autorizado para realizarlo. Dichas labores podrán ser ejecutadas en todo horario, excepto en los casos que por fuerza mayor no puedan ejecutarse, debiendo comunicarse estas situaciones oportunamente al ARRENDATARIO. El personal autorizado deberá de cumplir todas las normativas de seguridad, tanto en normas como implementación personal, de acuerdo con las normativas vigentes y estándares publicados por la ACHS.
3. REDCOL autorizará el acceso al personal del ARRENDATARIO, sin el escrito anterior frente a fallas de emergencia que se presenten en los servicios arrendados, previa coordinación directa con REDCOL a través de su mesa de ayuda, para el ingreso a la sala del backbone, solo bastará la acreditación de credencial que identifica al personal del ARRENDATARIO.

REDCOL no responderá de los daños y perjuicios que se deriven para el ARRENDATARIO y de las reclamaciones que pueda realizar un tercero, y que tengan su causa directa en errores del ARRENDATARIO, o de su personal, en la ejecución del Contrato o que deriven de la falta de diligencia referida anteriormente.

De igual forma aquellas fallas de servicio que deriven a causa de errores de manipulación, fallas eléctricas, eventos bélicos, intervención de terceros, fuerza mayor, catástrofes derivadas de eventos de la naturaleza, fallas de proveedores de servicios o siniestros que se produzcan en las dependencias del ARRENDATARIO o suscriptor local, no serán de responsabilidad directa de REDCOL.

OCTAVO: Responsabilidades del ARRENDATARIO.-

La ARRENDATARIO se compromete a dar cumplimiento de buena fe de las obligaciones establecidas en el presente contrato y las que se indican a continuación:

1. Hacer uso de los Servicios prestados por REDCOL, de conformidad con lo establecido en el Contrato y de acuerdo con las normas legales vigentes aplicables a los mismos, para lo cual se obliga a contar con los requerimientos necesarios para la prestación del Servicio, requeridos por REDCOL en este Contrato, las leyes aplicables y a mantenerlos vigentes durante el plazo de ejecución del Contrato.

2. Mantener indemne a REDCOL de toda responsabilidad por la prestación de servicios de telecomunicaciones propios del ARRENDATARIO y que no fuere imputable al OPERADOR. Cualquier reclamo, o conflicto que surgiera con algún suscriptor local con motivo de la prestación de servicios de telecomunicaciones a que los clientes tengan derecho en virtud de este contrato, será puesto en conocimiento de REDCOL por el ARRENDATARIO, dentro de los dos días hábiles siguientes a aquel en tomó conocimiento del reclamo, quedando obligado a arbitrar las medidas tendientes a solucionar en el más corto plazo posible el reclamo o conflicto que hubiere surgido y asumir los costos que tales reclamos o conflictos requieran u ocasionen, siempre que le asista responsabilidad por los hechos en que se funda el reclamo.
3. Permitir a REDCOL quien tendrá derecho a verificar, cuando lo considere oportuno, el cumplimiento de las disposiciones legales, de carácter administrativo y comercial, por parte del ARRENDATARIO, así como la calidad comercial y técnica de los servicios. Para estos efectos, REDCOL podrá inspeccionar las instalaciones y equipos, que el ARRENDATARIO tenga operativos dentro del Edificio.
4. Permitir el acceso a inspeccionar los terminales y conexiones efectuadas al suscriptor local, en los tiempos y oportunidades que las Partes convengan. En caso de requerir inspeccionar en espacios propios o arrendados por los suscriptores deberá obtener el consentimiento de estos últimos.
5. El ARRENDATARIO podrá realizar los trabajos, faenas e instalaciones que sean necesarias en el interior de la Sala de Telecomunicaciones para instalar operar y mantener sus propios equipos de telecomunicaciones y su conexión al sistema eléctrico de la Sala. Estos trabajos deberán ser comunicados por el ARRENDATARIO a REDCOL con la respectiva programación, haciendo uso de los canales de comunicación operativos definidos. No existirá restricción alguna de día y hora de ejecución de actividades, excepto por causas de fuerza mayor debidamente comunicadas por el operador.
6. El ARRENDATARIO queda facultado para conectar los equipos de telecomunicaciones antes citados, a la red eléctrica del inmueble. Los consumos eléctricos que se generen en virtud del funcionamiento de los equipos de su propiedad dispuestos en virtud del presente contrato o anexos, serán de cargo exclusivo del ARRENDATARIO que, para cumplir con los pagos de consumo de energía, deberá de instalar los respectivos remarcadores, los que serán proporcionados por el ARRENDATARIO. La tarifa a ser empleada es la correspondiente BT1 de Enel. El cobro de la energía eléctrica se realizará con un desfase de 2 meses y se incluirá como un ítem independiente en la factura cursada.

NOVENO: Constancia.

Las partes declaran expresamente que REDCOL solo arrendará los terminales de su red de distribución interna o *Backbone,* a fin de que el ARRENDATARIO proporcione o comercialice sus servicios de telecomunicaciones al suscriptor local, sin que esto último signifique que tanto REDCOL, como sus dependientes o agentes, puedan ser considerados como una Agencia o representación legal del ARRENDATARIO. Por lo mismo, las disposiciones del presente Contrato no significan, de modo alguno, que entre las partes pueda entenderse que exista una sociedad, asociación u otra forma similar de relación legal entre las mismas.

DÉCIMO: Precio y facturación.

La renta de arrendamiento mensual es la siguiente:

1) Por cada par de cobre, el valor será el equivalente en pesos a la cantidad de UF 0,7 (cero como siete unidades de fomento), más I.V.A.;
2) Por cada pelo de fibra óptica, será la cantidad de UF 1,35 (una como treinta y cinco unidades de fomento), más I.V.A.; y,
3) Por espacios expresados en mt2, será la cantidad de UF 2,2 (dos coma dos unidades de fomento), más I.V.A.

La renta de arrendamiento se pagará por períodos adelantados, cuando la contratación coincide con la fecha de inicio del periodo, o fracción de los mismos.

El plazo mínimo de la primera contratación corresponderá a 12 (doce) meses corridos, contados a partir de la fecha de suscripción de la carta de solicitud de servicios. Posteriormente a esto la renovación será automática por periodos de 1 (un) mes.

La devolución de los pares de cobre, pelos de fibra óptica y/o espacios contratados podrá ser realizada en el inicio de cada período, debiendo ser comunicado a la contraparte con una anticipación de 30 (treinta) días corridos a través de los canales de comunicación establecidos.

El ARRENDATARIO deberá pagar la renta convenida a REDCOL dentro de los 30 (Treinta) días siguientes a la fecha recepción conforme de la factura. El no pago, mora o simple retardo, por más de 30 días corridos, de cualquiera de las obligaciones del ARRENDATARIO, facultará al OPERADOR a desconectar el servicio indefinidamente, no dar acceso a la sala del backbone sin que el Gestor tenga derecho a indemnización alguna por dicha suspensión. Adicionalmente REDCOL quedará facultada para recurrir a la cobranza judicial o extrajudicial, publicación en los boletines comerciales correspondientes (DICOM u otros) que estime conveniente y cuyos costos serán de cargo del Gestor, los cuales serán incluidos en el gasto de cobranza. No se aceptarán pagos parciales de las facturas.

El no cumplimiento del pago completo de los montos facturados y en los plazos establecidos en el presente contrato derivará en una causal de término anticipado e inmediato del presente contrato, previa intimación del incumplimiento y el otorgamiento de un período de saneamiento por un plazo de 15 días. En caso de que el ARRENDATARIO no subsane el incumplimiento de su obligación dentro de este período, REDCOL podrá proceder al término anticipado del contrato, sin requerimiento judicial o arbitral y sin derecho a indemnización alguna a favor del ARRENDATARIO, a la cual éste renuncia en este acto. Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones legales que REDCOL pueda ejercer para salvaguardar sus intereses.

DÉCIMO PRIMERO: Duración del contrato.-

El plazo de duración del presente Contrato es de 1 **año** a partir de la fecha referida en el encabezamiento del Contrato. El Contrato podrá ser prorrogado por períodos de 1 **año** cada uno, si ninguna de las partes informa por escrito, en un plazo no inferior a 90 días a la fecha de término, su decisión de terminarlo.

Cualquier término anticipado del contrato que no derive de las responsabilidades de REDCOL hacia la continuidad del servicio, implica la aceptación de la ARRENDATARIO respecto del pago total adeudado a REDCOL, incluyéndose los meses por venir según el plazo establecido en el contrato.

DÉCIMO SEGUNDO: Fuerza mayor.

Las partes contratantes quedarán exentas de responsabilidad por cualquier incumplimiento que se deba a fuerza mayor o caso fortuito, en los términos a que alude el artículo 45 del Código Civil.

Si ocurrieran tales circunstancias, la parte afectada informará a la otra, sin demora y por escrito, la existencia del hecho, cómo tal hecho afectará al cumplimiento del contrato, y la duración del mismo, procediendo de la misma manera para informar del término de tal hecho y, en ambos casos acompañando los documentos justificativos correspondientes.

Tan pronto como cese la fuerza mayor o caso fortuito, las partes iniciarán o continuarán el cumplimiento de sus obligaciones afectadas.

En todo caso, las partes convienen que constituye fuerza mayor, para los efectos de este contrato, cualquier incumplimiento de las obligaciones en él pactadas derivados de la interrupción, suspensión, o del funcionamiento incorrecto de la conexión y enlace entre REDCOL y el ARRENDATARIO no imputable a alguna de las partes. Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones legales para hacer efectivas las responsabilidades penales o civiles, contractuales o extracontractuales, según fuere el caso.

DÉCIMO TERCERO: Confidencialidad.-

Las partes, a través del presente instrumento, se obligan por sí y por sus trabajadores que destinen a la ejecución los servicios objeto del contrato, a mantener la más estricta confidencialidad y a guardar secreto respecto de toda y cualquier información, documentación procedimientos, operaciones o hechos que utilice la ARRENDATARIO o REDCOL, sea cual fuere la forma en que se contengan, y a la que tenga acceso o se imponga con ocasión del desempeño de sus labores, quedándoles estrictamente prohibida su divulgación a cualquier tercero, así como la utilización de tal información o conocimiento en cualquier otra actividad que REDCOL o la ARRENDATARIO desarrollen o puedan llegar a desarrollar, ya sea en beneficio propio o de terceros, salvo consentimiento previo, expreso y por escrito de la otra parte, o bien, en caso de requerimiento efectuado por un Tribunal u otra autoridad competente, en la forma prevista por la legislación vigente.

La presente obligación de confidencialidad será válida durante toda la vigencia del presente Contrato y por, al menos cinco (5) años después de finalizado el mismo, sea por el cumplimiento natural del plazo del mismo o por cualquier otra causa.

Para efectos del presente acuerdo, no se considera Información Confidencial aquella que:

- Es de dominio público y su divulgación no constituye incumplimiento del presente contrato.
- Es conocida por la Parte que recibe Información Confidencial (en adelante “parte receptora”), al momento de la divulgación.
- Se ha obtenido legalmente por la parte receptora, de parte un tercero y que no sea a través del incumplimiento de una obligación de confidencialidad,
- Ha sido obtenida de forma independiente por la parte receptora,
- Ha sido expresamente señalada por la ARRENDATARIO o REDCOL como información no confidencial,
- Sea divulgada por la parte receptora para cumplir con un requerimiento legal, judicial o administrativo y que sea de una autoridad competente, siempre y cuando la parte receptora únicamente divulgue la parte de la información que sea legalmente requerida.

DÉCIMO CUARTO: Tratamiento de datos y uso de información.-

Las Partes declaran conocer la normativa que rige el tratamiento de datos de personas naturales contenida en las leyes números 19.628, 19.812 y 20.575, obligándose a contar con los respaldos adecuados para su cumplimiento, siendo responsable cada una de ellas por aquella información que no cumpla con la referida normativa.

En el caso de que la prestación de los Servicios suponga la necesidad de acceder a datos de carácter personal, REDCOL, como encargado del tratamiento, queda obligado al cumplimiento de la normativa legal vigente.

REDCOL deberá adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural. A estos efectos, REDCOL deberá aplicar los niveles de seguridad que se establecen de acuerdo a la naturaleza de los datos que trate.

Será de exclusiva responsabilidad del ARRENDATARIO dar adecuado uso a la información consultada a través de los sistemas provistos por REDCOL, quien en cualquier caso otorga fe de que la información que entrega sí puede ser utilizada por la ARRENDATARIO dentro del marco legal. Por lo anterior, se aclara que los usuarios de los servicios de REDCOL se entienden, a su vez, clientes de la ARRENDATARIO, por lo que la información obtenida de los mismos no podrá ser, en ningún caso, utilizada por REDCOL para ningún fin fuera de aquellos pactados en el presente instrumento.

La utilización indebida que cualquiera de las Partes hiciere de los servicios de información será de su exclusiva responsabilidad, eximiendo a la Parte cumplidora de los perjuicios que pueda causar a terceros, haciéndose responsable del pago de cualquier indemnización a la que pudiese ser condenada la Parte cumplidora por dicha acción indebida.

DÉCIMO QUINTO: Relación laboral y subcontratación.-

Las Partes declaran de forma expresa que, a todos los efectos legales, REDCOL desempeña su actividad de forma totalmente independiente, siguiendo su propia organización y con sus medios personales y técnicos.

De esta forma, las Partes reconocen la inexistencia de relación laboral alguna entre ellas según lo establecido en la cláusula primera de este Contrato. En virtud de lo anterior, no será de aplicación la normativa laboral y por tanto no cabrá la posibilidad por ninguna las Partes establecer reclamación alguna en esta materia.

Se establece expresamente que REDCOL será exclusivamente responsable, liberando al ARRENDATARIO, de todas las obligaciones de su personal y del personal de sus subcontratistas. En especial, se deja expresamente establecido que al personal contratado o subcontratado por REDCOL, sus filiales y/o subcontratista no le une ni le unirá vínculo laboral alguno con el ARRENDATARIO, siendo en consecuencia de exclusiva obligación, cargo y responsabilidad del REDCOL, sus filiales y/o sus subcontratistas, el pago de sus remuneraciones, impuestos, imposiciones y cotizaciones laborales, previsionales, accidentes del trabajo y otros que procedan, así como de todos los gastos e indemnizaciones que genere el personal de su dependencia a causa de enfermedades profesionales, lesiones corporales, muerte, accidentes u otros, en el cumplimiento de los servicios a que se refiere el presente Contrato. Sin perjuicio de lo anterior, el ARRENDATARIO, en caso que corresponda, estará sujeto a la responsabilidad solidaria o subsidiaria en el marco de las normas de los contratos de subcontratación. En el mismo sentido, el ARRENDATARIO será exclusivamente responsable, liberando a REDCOL, de todas las obligaciones de su personal o dependientes directos o de sus subcontratistas. De la misma manera señalada anteriormente.

DÉCIMO SEXTO: Terminación anticipada del Contrato.-

El presente Contrato podrá ser resuelto por el mutuo acuerdo de las Partes, o por una de las Partes previa notificación efectuada por escrito a la otra parte con una antelación mínima de 90 (noventa) días a la fecha de término del contrato o sus prórrogas.

Igualmente, podrá ser resuelto en cualquier momento por cada una de las Partes, a su elección, sin necesidad de intervención judicial y sin perjuicio de la responsabilidad en la que incurra la otra Parte por su incumplimiento contractual, en los casos que se indican a continuación:

- El incumplimiento total o parcial por la otra Parte de alguna de las condiciones u obligaciones de este Contrato que no sea corregido en el plazo de quince (15) días a partir de la notificación escrita y fehaciente para que así lo haga;
- El retardo o mora en el incumplimiento de la otra Parte de alguna de las obligaciones pactadas en el presente, que no sea el pago de la renta pactada en la cláusula décima.

El no pago íntegro y oportuno de la renta dará lugar a la consecuencia establecida en la cláusula décima, esto es, el término anticipado del presente contrato de manera inmediata o *ipso facto,* sin necesidad de declaración judicial ni formalidad alguna, sin perjuicio del derecho de demandar los correspondientes perjuicios

Ante la terminación anticipada del Contrato por cualquier causa, REDCOL cesará en la ejecución del servicio, debiendo el ARRENDATARIO hacer entrega de todos los bienes, equipos, herramientas, softwares, etc., que se hayan entregado, debiéndose cumplirse, en todo caso, lo dispuesto en la cláusula décimo tercero sobre la confidencialidad y las restantes obligaciones aplicables.

DÉCIMO SÉPTIMO: Incumplimiento del Contrato.-

El incumplimiento por parte de cualquiera de las Partes de las obligaciones recogidas en el presente Contrato, facultará a la parte cumplidora para, o bien exigir su cumplimiento más el correspondiente pago de los perjuicios ocasionados, o bien resolver el Contrato en el caso de que no se rectifique o subsane el incumplimiento por parte de la Parte incumplidora en el plazo de quince **(15) días** desde la fecha en la que se verifique el incumplimiento.

Ninguna de las Partes podrá eximirse del cumplimiento de las obligaciones del presente Contrato mediante el pago de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios, pudiendo exigirse el cumplimiento de las obligaciones o prestaciones debidas junto a la satisfacción de la correspondiente indemnización.

DÉCIMO OCTAVO: Vías de comunicación.-

Toda notificación o comunicación escrita a que se refiere el presente contrato, así como la solicitud de servicios, información y en general cualquier comunicado oficial que se suscite en el marco del presente contrato, sin perjuicios de aquellas que se han precisado, serán efectuadas vía correo electrónico.

REDCOL:

Nombre:	Patricio Hurtado Labarca
Representante Legal:	Patricio Hurtado Labarca
Dirección:	Isidora Goyenechea 2925, Oficina 103, Las Condes.
Responsable Contrato:	Patricio Hurtado Labarca
Teléfono:	+562 2659 1010 // +569 7806 9811
Correo Electrónico:	phl@redcol.cl; info@redcol.cl; backbone@redcol.cl

Nombre:	Andrés Cortes
Dirección:	Isidora Goyenechea 2925, Oficina 103, Las Condes.
Teléfono:	+562 2659 1016 // +569 9572 3211
Correo Electrónico:	backbone@redcol.cl

ARRENDATARIO:

Nombre:	Ivan Benavides Richter
Representante Legal:	Ivan Benavides Richter
Dirección:	Avenida Providencia 111, Providencia.
Responsable Contrato:	Ivan Benavides Richter
Correo Electrónico:	ivan.benavides@telefonica.com

<u>DÉCIMO NOVENO:</u> Declaración Ley N° 20.393.- que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos que indica.

La Ley N.º 20.393 instituyó la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Para efectos de este contrato, las partes declaran y garantizan que:

- Que ha tomado conocimiento de la Ley Nº 20.393 y sus modificaciones, que establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas, entre otros y sin exclusión, en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho de funcionario público nacional y extranjero y receptación.
- Que tomará todas las medidas necesarias y eficaces para asegurar que sus dependientes, asesores, prestadores de servicios y sus subcontratistas, den cumplimiento a la normativa señalada durante toda la vigencia de la relación contractual.
- El incumplimiento de la obligación antes señalada de los compromisos adquiridos precedentemente, constituirá un incumplimiento grave del contrato, y podrá ser motivo suficiente para la terminación unilateral del mismo.

<u>VIGÉSIMO:</u> Cumplimiento De Las Leyes Anti-Corrupción

20.1 Cada Parte se compromete, reconoce y garantiza que:

a) Cada Parte, como cualquiera de las sociedades o personas que la controlan, así como sus filiales, sus socios, directivos, administradores, empleados y agentes relacionados de alguna manera con el Compromiso Relevante[1], cumplirán en todo momento durante el Compromiso Relevante (incluyendo, en su caso, la adquisición de los productos y/o contenidos que estuvieren relacionados con el suministro de bienes y/o prestación de servicios objeto de este Acuerdo) con todas las leyes, estatutos, reglamentos y códigos aplicables en materia de lucha contra la corrupción, incluyendo, en cualquier caso y sin limitación, la Ley de los Estados Unidos sobre Prácticas Corruptas en el Extranjero (colectivamente, "Normativa sobre Lucha contra la Corrupción");

b) Con relación al Compromiso Relevante, ni la Parte ni ninguna de las sociedades o personas que la controlan, ni las filiales, sus socios, directivos, administradores, empleados y agentes, ofrecerán, prometerán o entregarán, ni a la fecha de entrada en vigor del presente Acuerdo han ofrecido, prometido o entregado, directa o indirectamente, dinero u objetos de valor a (i) ningún "Funcionario Público"[2] a fin de influir en actuaciones de la autoridad o institución pública o, de alguna forma, de obtener una ventaja indebida; (ii) cualquier otra persona, si se tiene conocimiento de que todo o parte del dinero u objeto de valor será ofrecido o entregado a un Funcionario Público para influir en actuaciones de la autoridad o institución pública o, de alguna forma, obtener una ventaja indebida, o (iii) a cualquier otra persona, a fin de inducirle a actuar de manera desleal o, de cualquier modo, inapropiada;

c) Cada Parte conservará y mantendrá libros y registros financieros precisos y razonablemente detallados con relación a este Acuerdo y el Compromiso Relevante;

[1] "Compromiso relevante": es el objeto del presente Acuerdo.
[2] "Funcionario Público": incluye cualquier persona que trabaje para o en nombre de un departamento del gobierno nacional, estatal, provincial o local, cuerpo, agencia u otra entidad del gobierno (incluyendo empresas controladas o propiedad del gobierno) o cualquier organización pública internacional. El término también incluye a los partidos políticos, funcionarios del partido y candidatos a un cargo público.

d) Cada Parte dispone de, y mantendrá en vigor durante la vigencia de este Acuerdo, políticas o procedimientos propios para garantizar el cumplimiento de la Normativa sobre Lucha contra la Corrupción, y suficientes para asegurar razonablemente que cualquier violación de dicha Normativa sobre Lucha contra la Corrupción se prevendrá, detectará y disuadirá;

e) Cada Parte comunicará de inmediato a la otra, el eventual incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones descritas en los párrafos (a), (b) y (c) de esta Cláusula 20.1. En dicho caso de incumplimiento, la Parte cumplidora se reserva el derecho de exigir a la incumplidora, la inmediata adopción de medidas correctivas apropiadas.

f) A efectos aclaratorios, las manifestaciones, garantías y compromisos de cada Parte, recogidos en esta cláusula 20.1 serán aplicables de manera íntegra a cualesquiera terceros sujetos al control o influencia de la misma, o que actúen en nombre de ella, con relación al Compromiso Relevante; de forma que cada Parte manifiesta que ha adoptado las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de lo anterior por parte de dichos terceros. Asimismo, ningún derecho u obligación, así como ningún servicio, a ser prestado por una Parte, con relación al Compromiso Relevante, será cedido, transferido o subcontratado a cualquier tercero sin el previo consentimiento por escrito de la otra;

g) Cada Parte certificará que cumple con esta Cláusula 20.1 periódicamente, según sea requerido por la otra.

20.2 Incumplimiento.

a) El incumplimiento de esta cláusula 20 se considerará un incumplimiento grave de este Acuerdo. En el caso de producirse dicho incumplimiento, salvo que el mismo fuera corregido según lo dispuesto en el apartado 20.1. (e) de la presente Cláusula, este Acuerdo podrá ser inmediatamente suspendido o resuelto por la Parte Cumplidora, y cualquier reclamación de pago por la Parte incumplidora, podrá ser desestimada por la Parte Cumplidora.

b) En la medida en que la Ley lo permita, la Parte incumplidora indemnizará y mantendrá indemne a la Parte cumplidora de todas y cada una de las reclamaciones, daños y perjuicios, pérdidas, penalizaciones y costes (incluyendo, sin limitación, los honorarios de abogados) y de cualquier gasto derivado de o relacionado con un incumplimiento por parte de la incumplidora, de sus obligaciones contenidas en el apartado 20.1 de la presente Cláusula.

20.3 Cada Parte tendrá el derecho de auditar el cumplimiento por parte de la otra, de sus obligaciones y manifestaciones recogidos en el apartado 20.1 de la presente Cláusula. Cada Parte cooperará totalmente en cualquier auditoría, revisión o investigación realizada por, o en nombre de la otra Parte.

VIGÉSIMO PRIMERO:Divisibilidad.

Las partes acuerdan que el presente contrato es divisible sólo en el sentido que las cláusulas contenidas en el presente instrumento, son indispensables para la prudente protección de los intereses comerciales de las partes, de manera tal que, la ilegalidad, invalidez o nulidad de cualquiera de sus estipulaciones no afectará la legalidad, validez o eficacia del contrato mismo o de las demás disposiciones.

VIGÉSIMO SEGUNDO: Utilización de marcas comerciales.

Ninguno de los comparecientes podrá utilizar, sin la previa autorización por escrito de la otra parte, sus respectivas razones sociales, marcas comerciales, nombres distintivos, imágenes o logotipos en campañas publicitarias a través de las cuales se promocionen los servicios o productos materia de este contrato.

VIGÉSIMO TERCERO: Domicilio y Jurisdicción.-

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las Partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago y comuna Las Condes y se someten a sus Tribunales de Justicia.

VIGÉSIMO CUARTO: Personerías.-

Se deja constancia que la personería de don Patricio Hurtado Labarca para representar a REDCOL S.A., consta en escritura pública de fecha 01 de diciembre de 2020, otorgada ante Notario Público de Santiago, don Patricio don Raby Benavente, . La de don Rafael Zamora Sanhueza para representar a Telefónica Chile S.A consta en escritura pública de 30 de junio de 2023 otorgada ante Notario Público de Santiago, don Andres Felipe Rieutord Alvarado las cuales no se insertan por ser conocidas de las partes.

VIGÉSIMO QUINTO: Ejemplares.-

El presente acuerdo se firma en dos (2) ejemplares del mismo tenor y fecha, quedando uno en poder de cada Parte siendo válidas las firmas digitales.

REDCOL S.A.	**TELEFONICA CHILE S.A**
RUT: 99.545.540-4	**RUT: 90.635.000-9**
Patricio Hurtado Labarca	Rafael Zamora Sanhueza]
C.N.I : 13.829.895-7	C.N.I : 9.672.415-2

TMA

ANEXO 1
OPERACIÓN BACKBONE

El *Backbone* estará a disposición de las respectivas compañías proveedoras de servicios de telecomunicaciones, para que a través de este puedan enlazar los servicios que cada uno de sus suscriptores locales que habitan el Edificio, les contraten.

Esta Red cuenta con equipos y terminales, los cuales están compuestos por Cables de Fibra Óptica Monomodo y Cables Multipares de Cobre, Racks que alojarán los ODF o Cabeceras en donde estarán terminados los, respectivos cables de Fibra Óptica e IDF para la terminación de los cables Multipares de Cobre.

El Edificio contará con una Sala de Telecomunicaciones desde la cual saldrá esta Red de *Backbone* a lo largo de todo el inmueble.

Cada servicio que contrate cualquiera de los suscriptores locales del Edificio, con cualquier compañía, llegará hasta los equipos e instalaciones que cada una de ellas tendrá en la Sala de Telecomunicaciones a través del *Backbone* propiedad del Edificio, por lo tanto, cada compañía solicitará a la Administración y Operación del Edificio o al operador del backbone, la habilitación del o de los respectivos enlaces tanto de Fibra óptica como de Cobre o espacio que necesiten, para cumplir los contratos de provisión de servicios contraídos con cada usuario.

La cruzada entre los ODF o Cabeceras del ARRENDATARIO y del Backbone del edificio será proporcionada e instalada por REDCOL. Adicionalmente el gestor debe indicar que conector necesita en su extremo.

Para mayor claridad REDCOL solo proveerá a las Compañías de pelos de Fibra Óptica y/o pares de Cobre oscuros, es decir sin equipos activos intermedios.

Solicitudes de Instalación de Infraestructura

Para el caso de una solicitud de instalación de infraestructura, sea esta de pelos de Fibra Óptica o partes de Cobre, se deberá de enviar carta de solicitud, en la que se indique claramente lo siguiente:

- Cantidad de Pelos de Fibra Óptica y/o Pares de cobre a instalar.
- Dirección en dónde se solicita la instalación.
- Nombre del cliente o suscriptor local.
- Orden de trabajo N°
- Plazo de instalación.

Esta solicitud será dirigida a la Administración del edificio o al Operador del *Backbone* del Edificio, la que una vez recepcionada, tendrá un plazo máximo de respuesta y agenda de trabajos de 72 (setenta y dos) horas hábiles, en horario laboral.

Bajas de servicios

Para el caso de que algún servicio o instalación fuera dada de baja por parte del gestor, las comunicaciones para ello tendrán el mismo tratamiento que una Solicitud de Instalación y en los mismos términos, solamente que se reemplazará la palabra “Instalación” por “Retiro”.

Esta comunicación deberá ser enviada por el ARRENDATARIO a REDCOL con a lo menos 30 (treinta) días de anticipación a la fecha de hacer efectivo el retiro.

Operación Mantención Correctiva y Preventiva

El servicio de Operación y Mantención que prestará el operador del Backbone a los usuarios o suscriptores locales del Edificio, será en forma permanente, es decir, se mantendrá la operación de este en todo momento y lugar, por lo tanto cualquier anomalía, falla o atención que requiera la red, como así mismo los usuarios, será atendida y respondida de inmediato, del mismo modo se hará la atención que requieran las respectivas Compañías Proveedoras, en virtud de una calidad de servicio.

El caso de Fallas detectadas en el Backbone, sean estos de Fibra Óptica o Cobre u otros, se procederá con un diagnostico y reparación de inmediato, con un tiempo de reparación de máximo 48 hrs corridas.

Para incidentes, problemas o falla de responsabilidad del gestor en los servicios prestados por el ARRENDATARIO a suscriptores locales del edificio, en donde el ARRENDATARIO deba ingresar a la sala del Backbone o shaft de pisos u otra parte de la red, el SLA´s de respuesta para coordinar ese acceso por parte de REDCOL será de máximo 5 hrs de Lunes a Domingo, entre 7:00 hrs a 23:00 hrs.

Para una respuesta efectiva, el ARRENDATARIO deberá de comunicar vía telefónica y correo electrónico en forma simultánea a REDCOL las anomalías y fallas que afecten a sus clientes del Edificio, para que en conjunto coordinar la visita técnica.

El N° de teléfono como la dirección de correo electrónico que ofrece REDCOL para estos incidentes, serán comunicados en su oportunidad a quienes el gestor indique como interlocutores válidos para estos efectos operativos.

Para el caso de Mantenciones preventivas en los equipos de propiedad del ARRENDATARIO, que se encuentren instalados en la Sala de Telecomunicaciones del Edificio, se deberá de enviar carta con dicha solicitud a la Administración Técnica u operador, indicado el motivo de los trabajos con su día y horario tentativo de trabajo con a lo menos 48 (cuarenta y ocho) horas de anticipación.

El operador podrá aceptar los días y horarios propuestos o modificarlos en coordinación con el ARRENDATARIO en virtud de las programaciones ya comprometidas para otras actividades y que coincidan con lo propuesto por el ARRENDATARIO.

UPTIME y SLA´s

a) El Uptime del servicio comprometido es del 99.7%.-
b) El tiempo de reposición máximo ante una falla en el Backbone es de 48 hrs seguidas, 24/7 en el 95% de los casos.
c) El incumplimiento en el tiempo de reposición o uptime implica una rebaja en el pago mensual del correspondiente servicio contratado por arriendo de los pares de cobre y filamentos de fibra óptica, en el pago correspondiente al mes siguiente a este evento, de acuerdo con tabla indicada en el punto e).

d) La disponibilidad de la Red se medirá en forma mensual.
e) El incumplimiento en la disponibilidad de la Red será objeto de una rebaja en el pago del respectivo arriendo de pares de Cobres y filamentos de Fibra Óptica que se encuentre afecto a este incumplimiento, que se hará efectivo al mes siguiente a dicho incumplimiento, de acuerdo a la tabla que se adjunta.

Tramo	Rango de disponibilidad mensual	Horas al mes sin disponibilidad	Porcentaje (%) de rebaja arriendo por Unidad
1	Más de 99,7%	Menos de 2,16 horas.	0%
2	Entre 99,5% hasta 99,7%	2,16 horas hasta 3,6 horas.	10%
3	Entre 99,0% hasta 99,5%	3,6 horas hasta 7,2 horas.	30%
4	Menos de 99,0%	7,2 horas hasta 15 horas.	50%

f) Para tal efecto, REDCOL emitirá a favor del ARRENDATARIO una nota de crédito o un descuento equivalente en la factura del mes siguiente que resulte de la reducción al Precio Mensual de la unidad contratada afectada por el porcentaje indicado en la tabla.

REDCOL S.A.

RUT: 99.545.540-4

Patricio Hurtado Labarca

C.N.I : 13.829.895-7

TELEFONICA CHILE

RUT: 90.635.000-9

Rafael Zamora Sanhueza

C.N.I : 9.672.415-2

ANEXO DE SERVICIO

CODIGO SERVICIO	PISO	Cliente Final	TIPO SERVICIO	Cod Servicio	Renta Redcol
RDC001	**-1**	SALA TELECOM	HOUSING ODF	Arriendo de infraestructura	**2,2**
RDC002	**21**	MASTERCARD	CRUZADA	LLAATT14127	**1,35**
					3,55

Certificado de firmas electrónicas:

E04F96717-4BB9-41A8-8A1E-6808302564B0

Firmado por	Firma electrónica
Patricio Hurtado Labarca CHL 13.829.895-7 phl@redcol.cl	GMT-03:00 Martes, 26 Diciembre, 2023 22:17:09 Identificador único de firma: **2FE292D6-95BE-4CF8-8FDC-CC6CE58B8C4F**
Rafael Zamora Sanhueza CHL 96724152 rafael.zamora@telefonica.com	GMT-03:00 Martes, 26 Diciembre, 2023 13:08:37 Identificador único de firma: **0812E4A1-6BE9-4DFD-BF39-A439D0BFD60D**